

시 정 사 항

일련번호 19세무 - 1 - 02

제 목 과다납부 취득세 적기 회수노력 미흡

소관부서 ☐☐지역본부 관리부

관계부서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

☐☐지역본부는 2016년부터 2018년까지 총 5건의 배관이설공사를 수행하고 이에 대한 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 동 기간 내 배관이설공사 5건에 대한 최종 준공처리를 하였다.

한편, 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 그 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

위 본부는 2016년부터 2018년까지 상기 배관이설공사 시 취득한 과세대상 가스 배관에 대한 취득세를 [표1]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	배관이설구간	과세표준	신고·납부	신고일자
☐☐시	☐~☐	581,915,249	11,638,300	2018.03.07.
☐☐군	☐~☐	1,620,013,578	16,200,130	2016.12.29.
☐☐시	☐~☐	1,893,981,507	18,939,810	2016.11.23.
◆◆군	◆~◆	966,003,414	9,660,030	2016.09.08.
☐☐군	☐~☐	630,204,915	6,302,040	2016.12.29.
합 계		5,692,118,663	62,740,310	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

한편, 우리 공사 규정 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따르면 지역본부·기지본부·건설단 관리부는 자산 및 세무관련(건축 또는 토목공사에 의한 취득세 및 등록세 수정신고) 업무를 수행하여야 한다.

따라서 [지역본부] 관리부는 정산결과와 원시취득 자료를 비교 및 검토한 이후에 환급받을 세액이 발생할 경우 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따라 관할청에 즉시 경정청구 하여야 한다.

그러나 위 본부 관리부는 [표2]와 같이 약 1.4백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표2] 경정청구 미실시 현황

과세관청	배관이설구간	기 납부세액	확정세액	환급(납부)세액
[시]	[구간]	11,638,300	11,525,505	112,795
[군]	[구간]	16,200,130	15,491,694	708,436
[시]	[구간]	18,939,810	18,813,067	126,743
[군]	[구간]	9,660,030	9,425,687	234,343
[군]	[구간]	6,302,040	6,094,765	207,275
합 계		62,740,310	61,350,718	1,389,592

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

관계부서 의견

[지역본부]는 향후 배관이설공사 준공 시 정산금액이 원시취득 신고 시 과세표준과 일치하지 않을 경우 부서간 적극적인 업무처리 상황 및 자료 공유 등을 통해 지체 없이 경정청구를 시행하고, 본 건 관련하여 조속한 시일 내에 환급을 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① [지역본부]장은 과다 납부한 취득세 최대 약 1.4백만(농어촌특별세 등 부가세 별도) 원을 환급받을 수 있도록 관할청에 경정청구 하시기 바랍니다. (시 정)